

<제11장 노동조합.제7절 노동조합의 합병·해산과 조직변경>

I. 노동조합의 합병·분할

- 노동조합의 합병과 분할은 조직의 형태를 변경하는 행위로서, 단결의 자유와 조직 형태 선택의 자유에 근거하여 인정된다. 이는 노동운동의 전략적 목표를 달성하거나 조직의 효율성을 높이기 위해 수행된다.

1. 합병

(1) 의의

- 합병이란 두 개 이상의 노동조합이 결합하여 하나의 노동조합이 되는 것을 의미하며, 기존 조직의 권리·의무가 존속하는 신설 조직 또는 기존 조직에 승계된다.

(2) 절차

- 노동조합의 합병은 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법') 제16조 제2항에 따라 특별 의결 정족수(재적 조합원 과반수의 출석과 출석 조합원 3분의 2 이상의 찬성)를 거쳐야 한다.

2. 분할

(1) 의의

- 분할이란 하나의 노동조합이 두 개 이상의 노동조합으로 나뉘는 것을 의미하며, 조직 형태 변경의 한 방식이다.

(2) 절차

- 분할 역시 노동조합의 근본적인 조직 변경에 해당하므로, 노조법 제16조 제2항의 특별 의결 정족수를 준수해야 한다. 분할에 따른 재산 처분 등은 규약에 따라 처리된다.

II. 노동조합의 해산

1. 의의

- 해산이란 노동조합이 법적 존재 목적을 상실하거나 조합원들의 의사에 따라 그 법인격 또는 단체로서의 활동을 종료하는 것을 의미한다. 해산 후에는 잔여 재산 처리 및 청산 절차를 거친다.

2. 해산사유[노조법 제28조 제1항]

- 노조법 제28조 제1항은 해산 사유를 다음과 같이 규정한다. ① 규약에서 정한 해산사유가 발생한 경우. ② 합병 또는 분할로 소멸한 경우. ③ 총회 또는 대의원회의 해산결의가 있는 경우. ④ 노동조합의 임원이 없고 노동조합으로서의 활동을 1년 이상 하지 아니한 것으로 인정되는 경우로서 행정관청이 노동위원회의 의결을 얻은 경우.

3. 해산절차[노조법 제28조 제2항]

- 규약에서 정한 사유가 발생하거나(제1항 제1호), 총회 또는 대의원회의 해산결의(제1항 제3호)에 따라 노동조합이 해산한 경우, 그 대표자는 해산일로부터 15일 이내에 행정관청에 해산 신고를 해야 한다.

III. 노동조합의 조직변경

1. 조직변경

(1) 의의

- 조직변경이란 노동조합이 동일성을 유지하면서 그 조직 형태를 바꾸는 것을 의미한다. 이는 주로 기업별 노동조합에서 산업별 또는 직종별 노동조합으로, 또는 그 반대로의 전환을 포함한다.

(2) 효과

- 조직변경이 인정되는 경우, 기존 노동조합의 권리·의무의 동일성이 유지되며, 체결된 단체협약의 효력 등도 원칙적으로 그대로 승계된다.

(3) 절차

- 조직변경은 노동조합의 근본적인 변경에 해당하므로, 노조법 제16조 제2항에 따라 특별 의결 정족수를 거쳐야 한다.

2. 초기업적 노조(산별노조)의 지부·분회에서 기업별 노조로의 전환

(1) 개념

- 초기업적 노동조합(산별노조, 산별 지부) 소속의 지부 또는 분회가 기존 상급 조직과의 단절을 통해 독립된 기업별 노동조합으로 전환하는 행위를 의미한다.

(2) 판단 기준

- 판례는 지부 또는 분회가 독립된 조직으로 인정받기 위해서는 조직의 독자성, 재산 관리의 독립성, 상급 단체로부터의 독립성 등을 갖추어야 하며, 단순한 명칭 변경이나 규약 수정만으로는 조직 동일성이 단절되었다고 보기 어렵다고 판시한다.

3. 의사결정능력이 없는 지회의 재산이전

(1) 개념

- 초기업적 노동조합의 하부 조직인 지회가 규약상 의사결정 능력(법인격)이 없거나 독립된 재산이 없는 경우, 상급 단체로부터 탈퇴할 때 재산의 이전 문제가 발생한다.

(2) 판례의 태도

- 판례는 지회 등이 법적 실체를 갖추지 못하고 상급 단체의 하부 기관에 불과한 경우, 지회 명의의 재산은 실질적으로 상급 노동조합의 재산으로 보아, 지회의 탈퇴만으로 그 재산이 탈퇴 지회에 자동 승계되지는 않는다고 본다.

IV. 결론

- 노동조합의 합병·분할·해산, 조직변경은 조직의 존속 및 형태에 중대한 영향을 미치므로, 노조법 제16조 제2항에 따라 총회의 특별 의결 정족수를 준수해야 한다. 특히, 산별 지부의 기업별 노조로의 전환 과정에서는 조직 동일성 단절 여부와 재산 귀속 문제가 주요 법적 쟁점이 된다. 이는 노동조합의 단체 자치권과 조직의 민주성을 확보하는 데 필수적인 절차이다.